

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9658/2542

บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชันโถว จง
เกา ดีเวลลอปเม้นท์ เจเนอรัล จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัท ชันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 21, มาตรา 30

ผู้ร้องจะเกิดสิทธิหรืออำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการนั้นให้แก่ผู้คัดค้านแล้วตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ.
2530 มาตรา 21 วรรคสี่และมาตรา 30

ในการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ทางสำนักงานอนุญาโตตุลาการได้
ขอให้สำนักกฎหมาย ก. เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้คัดค้านตามเงื่อนไขในมาตรา 77 ของข้อ
บังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยจัดส่งแก่ผู้คัดค้านตามที่อยู่ที่ระบุให้โดยจดหมายทั่วไป และให้ทำรายงานการ
จัดส่งกลับคืนไป ต่อมาสำนักกฎหมาย ก. ได้มีหนังสือตอบกลับว่าได้จัดการส่งสำเนา
คำชี้ขาดและหนังสือของสำนักงานอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว แต่การส่ง
สำเนาคำชี้ขาดทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ลงทะเบียนยอมไม่มีหลักฐานว่าผู้คัดค้านได้
รับคำชี้ขาดนั้น ประกอบกับผู้ร้องมิได้ส่งคำแปลข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นภาษาไทยต่อศาล โดยเฉพาะ

ข้อความในข้อ 77 ที่ผู้ร้องอ้างก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการตกลงกันว่าไม่ต้องทำคำแปลหรือศาลอนุญาตให้ส่งโดยไม่ต้องทำคำแปลตามที่ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 23 ทั้งผู้คัดค้านก็ได้เถียงอยู่ว่า ข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนข้อ 76 และ ข้อ 77 มิได้ระบุชัดเจนถึงวิธีการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ หนังสือบอกกล่าวและเอกสารให้แก่คู่กรณีไว้ และข้อความในข้อ 76 และข้อ 77 ก็มีได้ระบุแจ้งชัดว่าอนุญาโตตุลาการให้มีการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีธรรมดาได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า การส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านตามวิธีการที่ผู้ร้องได้นำสืบมานั้นถูกต้องตามข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเป็นการเพียงพอให้ถือได้ว่าได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงผู้คัดค้านโดยชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 แล้ว

สำนักกฎหมาย ก. มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่าสำนักกฎหมาย ก. มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือระหว่างประเทศได้มากนักเลยเพียงใด ทั้งข้อความในหนังสือรับรองของสำนักกฎหมาย ก. ก็ได้ความเพียงว่าได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดและเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้คัดค้านแล้วทางไปรษณีย์แต่การส่งจดหมายหรือเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาจะระหว่างประเทศต้องมีการขนส่งโดยพาหนะหลายทอดหลายตอน จึงเป็นการไม่แน่นอนว่าจดหมายหรือเอกสารที่ส่งไปโดยวิธีดังกล่าวจะไปถึงผู้รับในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างเรียบร้อย เมื่อผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่พิสูจน์ได้ว่าผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำชี้ขาดดังกล่าว หรือสำเนาคำชี้ขาดได้มีการส่งไปถึงสำนักงานของผู้คัดค้านแล้ว แม้ ว. ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำกรไปรษณีย์จะเบิกความว่าการส่งไปรษณีย์ธรรมดาจะไม่มีหลักฐานการตอบรับจากผู้รับ และหากส่งได้ก็จะเป็นการบันทึกการส่งได้ไว้หากส่งไม่ได้ไปรษณีย์ผู้ส่งจะบันทึกลงบนไปรษณียภรณ์นั้นถึงเหตุที่ส่งไม่ได้และจัดการส่งคืนผู้ฝากส่ง และแม้จะไม่ปรากฏว่า

หนังสือแจ้งคำชี้ขาดที่ส่งไปให้แก่ผู้คัดค้านได้มีการส่งกลับคืนไปเพราะส่งไม่ได้ก็ตาม
ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าได้มีการส่งสำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถึงผู้
คัดค้านแล้ว ผู้ร้องจึงยังไม่มีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามพระราช
บัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ มาตรา 30 ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านได้ทำสัญญาขายแผ่นโพลีเอสเตอร์กึ่งด้าน(คุณภาพ
เส้นใยเกรดเอ) จำนวน 504 ตัน เป็นเงิน 778,680 ดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ร้องหาพบว่า
คุณภาพของสินค้ามิได้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิปฏิเสธการรับมอบ
สินค้าและผู้ขายต้องนำสินค้ากลับคืน พร้อมกับคืนราคาสินค้าที่ได้ชำระไปรวมค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า การเก็บสินค้า การประกันภัยและการตรวจสอบแก่ผู้
ซื้อ ข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้คู่กรณีนำเสนอต่อคณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด สำนักงานตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้ตรวจพบว่าสินค้าตามสัญญาซื้อขายไม่มีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย
ผู้คัดค้านชำระเงินคืนแก่ผู้ร้องบางส่วน จากนั้นผู้คัดค้านเพิกเฉย ผู้ร้องจึงนำข้อพิพาท
เสนอต่ออนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าสินค้าที่ค้าง
ชำระแต่ผู้คัดค้านมิได้ชำระเงินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำ
ชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
2501 (ค.ศ. 1958) ขอให้บังคับผู้คัดค้านชำระเงินจำนวน 163,245.16 ดอลลาร์สหรัฐ

และ 92,064.40 หยวนเหรินหมินปี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ของต้น
เงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันยื่นคำร้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องยังมิได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแก่ผู้คัดค้าน สิทธิ
ในการร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดจึงยังไม่เกิด คำชี้ขาดตามคำร้องขอไม่สามารถ
บังคับได้เพราะมิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบล่วงหน้าถึงการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและ
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดย
การทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ผู้ร้องจึงนำข้อพิพาทเสนอต่อ
อนุญาโตตุลาการมิได้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษา
บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแห่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ผู้คัดค้านชำระเงินจำนวน
147,790.36 ดอลลาร์สหรัฐ และ 83,357.2 หยวน เเหรินหมินปี้ พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงินทั้งสองจำนวน นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2540 ไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง โดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิงของธนาคาร
แห่งประเทศไทยในวันที่มีคำพิพากษานี้ ถ้าไม่มีอัตราอ้างอิงในวันดังกล่าวก็ให้ถือเอา
วันสุดท้ายที่มีอัตราอ้างอิงนั้นก่อนวันพิพากษา ทั้งนี้เมื่อคำนวณเป็นเงินไทย ณ วันยื่น
คำร้องต้องไม่เกิน 7,196,153.01 บาท และเงินต้นที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ
ดอกเบี้ยในวันถัดจากวันยื่นคำร้องต้องไม่เกิน 6,323,619.48 บาท

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อ
เท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2539 ผู้คัดค้านได้ทำสัญญาขาย

แผ่นโพลีเอสเตอร์กึ่งด้าน (คุณภาพเส้นใยเกรดเอ) จำนวน 504 ตัน ในราคาตันละ 1,545 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 778,680 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้ร้อง โดยตกลงกันว่าให้สำนักงานตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ชี้ขาดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หากพบว่าคุณภาพของสินค้ามิได้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาผู้ซื้อจะมีสิทธิปฏิเสธการรับมอบสินค้าและผู้ขายต้องนำสินค้ากลับคืนพร้อมกับคืนค่าสินค้าที่ได้ชำระไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า การเก็บสินค้าการประกันภัยและการตรวจสอบแก่ผู้ซื้อ ข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้คู่กรณีนำเสนอต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด สำนักงานตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจพบว่าสินค้าของผู้คัดค้านที่ส่งไปไม่มีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา เนื่องจากมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ไม่สามารถใช้ในการผลิตเส้นใยดาครอนชนิดยาวโดยใช้ความเร็วสูงได้ ผู้ร้องกับผู้คัดค้านจึงทำความตกลงกันโดยผู้คัดค้านมอบหมายให้ผู้ร้องจำหน่ายสินค้าแผ่นโพลีเอสเตอร์ส่วนที่เหลือจำนวน 406 ตัน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องสามารถขายสินค้านดังกล่าวได้เป็นเงิน 337,469.87 ดอลลาร์สหรัฐ และผู้คัดค้านได้ชำระราคาค่าสินค้าคืนแก่ผู้ร้องอีกจำนวน 63,408.68 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ร้องได้เรียกร้องให้ผู้คัดค้านคืนเงินค่าสินค้าพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉยผู้ร้องจึงนำข้อพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2539 ผู้คัดค้านมิได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ มิได้ยื่นคำคัดค้านและมิได้ร่วมการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ต่อมาวันที่ 5 สิงหาคม 2540 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านรับผิดชอบชำระเงินค่าสินค้าที่ค้างชำระ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการและค่าทนายความรวมเป็นเงิน 147,790.36 ดอลลาร์สหรัฐ และ 83,357.2 หยวน เหมินหมินปี แก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านมิได้ชำระเงินตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องเป็นคดีนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นข้อแรกว่า ผู้ร้องได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงผู้คัดค้านแล้วหรือไม่ ในข้อนี้ผู้คัดค้านปฏิเสธและนำสืบว่าผู้ร้องยังมิได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้คัดค้าน เห็นว่าตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสี่ บัญญัติว่า เมื่อทำคำชี้ขาดแล้ว อนุญาโตตุลาการหรือผู้ชี้ขาดจะต้องจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้นถึงคู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุกคน และในหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ มาตรา 30 บัญญัติให้คู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงคู่กรณีตามมาตรา 21 วรรคสี่ แสดงว่าผู้ร้องจะเกิดสิทธิหรืออำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้นให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว ดังนั้น หน้าที่นำสืบถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ย่อมตกเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมีนายชินวัณ ชินแสงอร่าม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องได้เสนอบันทึกถ้อยคำและมาเบิกความต่อศาลว่า ในการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้นทางสำนักงานอนุญาโตตุลาการได้ขอให้สำนักกฎหมายโกลบอลเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้คัดค้านตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 ของข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามหนังสือที่มีไปถึงสำนักงานกฎหมายโกลบอลเอกสารหมายเลข ร.29 และคำแปลภาษาไทยเอกสารหมายเลข ร.32 โดยข้อความในหนังสือดังกล่าวระบุให้จัดส่งแก่ผู้คัดค้านตามที่อยู่ที่ระบุให้โดยจดหมายทั่วไป (ไม่ฝากจดหมายลง

ทะเบียน) และให้ทำรายงานการจัดส่งกลับคืนไปต่อมาสำนักกฎหมายไกลบออลได้มีหนังสือตอบกลับไปได้จัดการส่งสำเนาคำชี้ขาดและหนังสือของสำนักงานอนุญาตไต่สวนการให้แก่ผู้คัดค้านแล้วตามหนังสือรับรองการส่งหนังสือเอกสารหมาย ร.30 และคำแปลเป็นภาษาไทยเอกสาร ร.33 ซึ่งมีข้อความว่าขอยืนยันว่าได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดและหนังสือของสำนักงานอนุญาตไต่สวนการให้แก่คู่กรณีแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 ตามชื่อและที่อยู่ที่จัดให้คือ ชื่อผู้คัดค้าน 15 ซิ ยูนิโก้เฮาส์ 29/1 ซอย หลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เห็นว่า การส่งสำเนา คำชี้ขาดทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ลงทะเบียนย่อมไม่มีหลักฐานว่า ผู้คัดค้านได้รับคำชี้ขาดนั้นแล้ว ที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องมีสิทธิส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านโดยทางไปรษณีย์ธรรมดา ไม่ต้องลงทะเบียน ตามข้อบังคับอนุญาตไต่สวนการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อ 77 โดยอ้างส่งข้อบังคับอนุญาตไต่สวนการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเอกสารหมาย ร.35 เป็นพยานด้วยนั้น แต่เอกสารหมาย ร.35 มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษและผู้ร้องมิได้ส่งคำแปลเป็นภาษาไทยต่อศาล แม้เฉพาะข้อความในข้อ 77 ที่ผู้ร้องอ้างก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการตกลงกันว่าไม่ต้องทำคำแปลหรือศาลอนุญาตให้ส่งเอกสารหมาย ร.35 โดยไม่ต้องทำคำแปลตามที่ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 23 ทั้งผู้คัดค้านก็อุทธรณ์ได้เถียงอยู่ว่า ข้อบังคับของอนุญาตไต่สวนการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อ 76 และข้อ 77 มิได้ระบุชัดเจนถึงวิธีการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับอนุญาตไต่สวนการ หนังสือบอกกล่าว และเอกสารให้แก่คู่กรณีไว้และข้อความในข้อ 76 และข้อ 77 ก็มีได้ระบุแจ้งชัดว่าอนุญาตให้มีการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีธรรมดาได้ตามคำแปลเอกสารท้ายอุทธรณ์พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านตามที่วิธีการที่ผู้ร้องได้นำสืบมานั้นถูกต้องตามข้อบังคับของอนุญาตไต่สวนการ

ทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนจีนอันเป็นการเพียงพอให้ถือได้ว่าได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงผู้คัดค้านโดยชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 แล้ว ดังนั้น จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าวิธีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดที่สำนักกฎหมายโกลบอลดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้คัดค้านทางไปรษณีย์ธรรมดา โดยมีหลักฐานการส่งเป็นหนังสือรับรองของสำนักกฎหมายโกลบอลที่ยืนยันว่าได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดไปให้ผู้คัดค้านตามที่อยู่ของผู้คัดค้านที่ผู้ร้องแจ้งไปแล้วตามเอกสารหมายเลข ร.30 และ ร.33 นั้น มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าได้มีการส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงผู้คัดค้านแล้วหรือไม่ เห็นว่า สำนักกฎหมายโกลบอลมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่าสำนักกฎหมายโกลบอลมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือระหว่างประเทศได้มากนักน้อยเพียงใด ข้อความในหนังสือรับรองของสำนักกฎหมายโกลบอลก็ได้ความเพียงว่าได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดและเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้คัดค้านแล้วทางไปรษณีย์ซึ่งอาจเชื่อถือได้ในเบื้องต้นว่าทางสำนักกฎหมายโกลบอลได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านแล้วทางไปรษณีย์ธรรมดาแต่การส่งจดหมายหรือเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาระหว่างประเทศต้องมีการขนส่งโดยพาหนะหลายทอดหลายตอน จึงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนว่าจดหมายหรือเอกสารที่ส่งไปโดยวิธีการดังกล่าวจะไปถึงยังผู้รับในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างเรียบร้อยเมื่อผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่อาจพิสูจน์ได้ว่าผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำชี้ขาดดังกล่าว หรือสำเนาคำชี้ขาดได้มีการส่งไปถึงยังสำนักงานของผู้คัดค้านแล้วแม้ผู้ร้องจะมีนายวีระ ปรารักษ์ชัยกุล ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์รองเมืองมาเบิกความว่า การส่งไปรษณีย์ธรรมดาค่าจะไม่มีการตอบรับจากผู้รับและหากส่งได้ก็จะเป็นการบันทึกการส่งได้ไว้ หากส่งไม่ได้ไปรษณีย์ผู้ส่งจะบันทึกลงบนไปรษณีย์ภัณฑ์นั้นถึงเหตุที่ส่งไม่ได้ และจัดการส่งคืนผู้ฝากส่ง ซึ่งทางนำสืบของผู้ร้องไม่ปรากฏว่าหนังสือแจ้งคำชี้ขาดที่ส่งไปให้ผู้คัดค้านได้มีการส่งกลับคืนไป เพราะส่งไม่ได้ก็ตาม ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าได้มีการส่งสำเนาคำชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการถึงผู้คัดค้านซึ่งจะต้องถูกบังคับตามคำชี้ขาดแล้ว ผู้ร้องจึงยังไม่มีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้คัดค้านในข้อนี้ฟังขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านในข้ออื่นอีกเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ 3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรก การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ(ForeignArbitralAward) นั้นโดยหลักแล้ว หลักเกณฑ์ในการบังคับควรต้องเป็นไปตามพันธกรณีตามที่

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์กค.ศ. 1958("อนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก") ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1959ซึ่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้นำหลักเกณฑ์ในส่วนของการบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวมาอนุวัติการตามในมาตรา34และมาตรา35เจตนารมณ์ของอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กนั้นต้องการที่จะส่งเสริมกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ถือว่าเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ถือว่าเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยการให้หลักประกันว่า คำชี้ขาดที่สร้างขึ้นในประเทศภาคีประเทศหนึ่งจะสามารถนำไปบังคับใช้ในประเทศภาคีอีกประเทศหนึ่งด้วย โดยศาลของประเทศภาคีจะพิจารณาการขอให้บังคับตามคำชี้ขาดโดยอาศัยหลักเกณฑ์เดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว(ซึ่งตรงกับมาตรา 34 และ 35 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530)ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศอยู่ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่ว่าจะร้องขอให้บังคับในประเทศภาคีประเทศใด หากปราศจากมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือประเทศภาคีสามารถวางกฎเกณฑ์การบังคับตามคำชี้ขาดได้เองแล้ว ความต้องการที่จะให้คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศมีผลบังคับในประเทศภาคีทุกประเทศเหมือน ๆ กันก็จะไม่มีทางสัมฤทธิ์ผลได้ เพราะคำชี้ขาดที่อาจมีผลบังคับในประเทศหนึ่งเนื่องจากคำชี้ขาดนั้นไม่ได้ทำตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศนั้นกำหนดขึ้นเป็นพิเศษหากกรณีเป็นเช่นนี้ถ้าคู่กรณีต้องการจะให้คำชี้ขาดมีผลบังคับในประเทศภาคีทั้งหมดประมาณ 100 กว่าประเทศก็จะต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่ทั้ง 100 กว่าประเทศนั้นกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้ ตามอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 34 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

เป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ศาลจะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดได้ต่อเมื่อปรากฏเหตุ
ว่า (1) คู่สัญญาอนุญาตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถ
(2) สัญญาอนุญาตตุลาการไม่มีผลผูกพัน (3) ไม่มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถูกบังคับล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการหรือการพิจารณาของอนุญาตตุลาการ
หรือผู้ซึ่งจะถูกบังคับนั้นไม่สามารถเข้าถึงคดีในชั้นอนุญาตตุลาการได้เพราะเหตุ
ประการอื่น (4) คำชี้ขาดนั้นวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาท
ต่ออนุญาตตุลาการ (5) องค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการหรือผู้ชี้ขาด หรือวิธี
พิจารณาของอนุญาตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่กรณีได้ตกลงกันไว้ หรือมิได้เป็นไป
ตามกฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาดในกรณีที่มีได้ตกลงกันไว้ (6) คำชี้ขาดยังไม่มี
ผลผูกพันเป็นยุติ หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียแล้วโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
หรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด หากไม่ปรากฏเหตุดังกล่าวข้างต้น
แล้ว โดยหลัก ศาลไม่มีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ยอมบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาตตุลาการ
ต่างประเทศ เว้นแต่จะเป็นกรณีตามมาตรา 35 ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ตามคำพิพากษา
ฎีกาฉบับนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า "ผู้ร้องจะเกิดสิทธิหรืออำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการ
บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดส่งสำเนา
คำชี้ขาดนั้นให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว" โดยศาลอาศัยบทบัญญัติของมาตรา 30 ประกอบกับ
มาตรา 21 วรรคสี่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทั้งอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก และมาตรา 34
ดังกล่าวข้างต้นมิได้บัญญัติไว้จึงเป็นข้อน่าสังเกตว่า ตามกฎหมาย ศาลมีอำนาจที่จะ
วางเงื่อนไขในการบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาตตุลาการต่างประเทศขึ้นใหม่ เพิ่มเติม
จากที่กำหนดไว้แล้วได้หรือไม่ เพียงใด ? ประการที่สอง เงื่อนไขที่จะต้องส่งสำเนาคำ
ชี้ขาดให้แก่คู่กรณีก่อนที่คำชี้ขาดจะเกิดผลผูกพันให้สามารถบังคับตามคำชี้ขาดตาม
มาตรา 21 วรรคสี่ ตามที่ศาลได้วินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่พระราช
บัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 กำหนดไว้สำหรับการบังคับตามคำชี้ขาดภายใน
ประเทศ (Domestic Arbitral Award) ในส่วนของคำชี้ขาดอนุญาตตุลาการต่าง

ประเทศ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องผลผูกพันที่จะทำให้สามารถบังคับตามคำชี้ขาดได้หรือไม่ไว้เช่นกัน โดยตามอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 34(6) ได้กำหนดให้อำนาจอศาลที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดได้หากปรากฏว่า "คำชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันเป็นยุติ" แต่การพิจารณาปัญหาที่ว่าคำชี้ขาดมีผลผูกพันเป็นยุติแล้วหรือไม่นั้น กฎหมายมาตราดังกล่าวกำหนดให้พิจารณาจาก "กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด"(Lex Loci Arbitri) มิใช่พิจารณาจากกฎหมายภายในของประเทศที่มีการนำคำชี้ขาดนั้นไปขอให้บังคับ หาก "กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด" กำหนดหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติอย่างใดไว้เพื่อให้คำชี้ขาดมีผลผูกพันและใช้บังคับได้เช่น การนำคำชี้ขาดไปจดทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การส่งสำเนาคำชี้ขาดตามที่กฎหมายภายในของประเทศไทยกำหนด เป็นต้น คู่กรณีก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนเช่นนั้นก่อน หาก "กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด" บัญญัติให้คำชี้ขาดมีผลผูกพันทันทีโดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนอย่างใดก่อน หรือคู่กรณีได้ปฏิบัติตามแล้ว กรณีก็ควรต้องถือว่า คำชี้ขาดนั้นมีผลผูกพันเป็นยุติและสามารถนำไปบังคับในประเทศภาคีของอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กได้ทันที ประการที่สาม ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลได้วินิจฉัยโดยอ้างบทบัญญัติมาตรา 30 ประกอบกับมาตรา 21 วรรคสี่ ดังกล่าว โดยศาลได้วินิจฉัยให้ ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้าน เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องไม่เพียงพอให้รับฟังได้ในประเด็นดังกล่าว ศาลจึงปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 34 และอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก การที่ผู้คัดค้านที่เป็นผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดจะขอให้ศาลปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดได้ ภาระการพิสูจน์และหน้าที่นำสืบถึงเหตุตามที่กฎหมายกำหนดย่อมตกแก่ผู้คัดค้าน ซึ่งเหตุดังกล่าวก็รวมถึงเหตุที่ว่า คำชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันเป็นยุติด้วย หากผู้คัดค้านไม่สามารถนำสืบพยานหลักฐานให้เพียงพอรับฟังได้ว่า มีเหตุตามที่กฎหมาย

กำหนด ศาลก็ต้องบังคับตามคำชี้ขาดนั้น กรณีที่ผู้คัดค้านไม่ต้องมีหน้าที่นำสืบ และศาลมีอำนาจยกเหตุเพื่อปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดได้เองนั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 35 ซึ่งตามมาตราดังกล่าวมี 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่ (1) กรณีที่คำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยทางอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายไทย หรือ (2) กรณีที่การบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ สำหรับกรณีที่จะต้องถือว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งตามอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กใช้คำว่า "PublicPolicy" นั้นก็ ยังเป็นที่ถกเถียงกันในระหว่างนักนิติศาสตร์ระหว่างประเทศว่า ควรจะมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด ความเห็นส่วนหนึ่ง เห็นว่าควรจะหมายถึงเฉพาะกรณีที่เป็นความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ (InternationalPublicPolicy) เท่านั้น ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กแล้ว "ความสงบเรียบร้อย" ในที่นี้ควรจะหมายถึงความสงบเรียบร้อยของประเทศที่มีการขอให้บังคับตามคำชี้ขาด เนื่องจากอนุสัญญาใช้คำว่า "thepublicpolicyofthatcountry" อย่างไรก็ดีตาม กรณีที่ศาลควรจะยกหลักเรื่องความสงบเรียบร้อยขึ้นอ้างนั้น ก็ควรจะจำกัดเฉพาะกรณีที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเสียความเป็นกลางและทำให้ได้คำชี้ขาดที่ไม่เป็นธรรม หากได้มีการให้โอกาสผู้คัดค้านในการต่อสู้คดีชั้นอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่เข้าต่อสู้เอง ก็เป็นเรื่องที่ผู้คัดค้านละสิทธิของตนเอง หากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังทำคำชี้ขาด ก็ควรเป็นเหตุที่มีความร้ายแรงมาก จนทำให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของผู้คัดค้านอย่างมากด้วย ซึ่งในเรื่องการส่งสำเนาคำชี้ขาดนี้ก็มีข้อน่าคิดว่า เป็นเหตุที่มีความร้ายแรงถึงขนาดดังกล่าวหรือไม่ เพราะการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการได้ดำเนินมาโดยชอบแต่ต้นจนกระทั่งมีคำชี้ขาดแล้ว และถึงอย่างไรผู้คัดค้านก็ไม่มี

เจตนาที่จะชำระหนี้ตามคำชี้ขาดอยู่แล้ว หากจะมีผลเสียบ้างก็ในเรื่องการเริ่มนับ
ระยะเวลาตามมาตรา 30 แต่ในคดีนี้ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการส่งสำเนาคำชี้ขาด
แล้วเพียงแต่ไม่มีหลักฐานการรับสำเนา ซึ่งการเริ่มนับระยะเวลาตามมาตรา 30 ก็
อาจจะเริ่มจากวันที่มีการส่งดังกล่าวได้อยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่ศาลฎีกาไม่ได้วินิจฉัย
ในประเด็นนี้ไว้ด้วย สรวิตลิมปรั้งษ์